

0012125-79.2016.8.26.0635

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 6838/2016 -

44º Distrito Policial - Guaianazes, 781/2016 - 44º Distrito Policial - Guaianazes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIERRI FERREIRA DE SALES

VISTOS.

THIERRI FERREIRA DE SALES, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0012125-79.2016.8.26.0635 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0012125-79.2016.8.26.0635

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 6838/2016 -

44º Distrito Policial - Guaianazes, 781/2016 - 44º Distrito Policial - Guaianazes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIERRI FERREIRA DE SALES

VISTOS.

THIERRI FERREIRA DE SALES, qualificado nos autos, está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 16 de dezembro de 2016, às 07 horas e 15 minutos, na Rua Rubens Borba Alves de Moraes, nº 271, Guianeses, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo, para fins de tráfico, 97,4g (noventa e sete gramas e quatro decigramas), divididos em 40 (quarenta) porções de Tetrahydrocannabinol, mais conhecido como "maconha", 0,6g (seis decigramas) da mesma substância, em um cigarro, 9,4g (nove gramas e quatro decigramas) de Benzoilmetilecgonina, mais conhecida como "cocaína", em 47 (quarenta e sete) pedras de "crack", e 0,7g (sete decigramas) da mesma substância, em uma porção de pó, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 02 de outubro de 2019 (fls. 186/187), o réu foi citado (fls. 246), e apresentou defesa preliminar (fls. 223/239).

Durante a instrução somente o réu foi interrogado (fls. 395/397).

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a absolvição do réu, por insuficiência de prova (fls. 405/406). Ao seu turno, a Defesa pediu a absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos IV, V ou VII, do Código de Processo Penal (fls. 408/412).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de THIERRI FERREIRA DE SALES, porque praticou o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, auto de constatação de fls. 20/22 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 199/201, no qual os peritos concluíram tratar-se de cocaína e Tetrahydrocannabinol as substâncias apreendidas.

Todavia, tem-se que a autoria não restou suficientemente demonstrada.

Interrogado, o réu Thierry Ferreira de Sales negou a prática do crime. Disse que na data dos fatos estava numa festa, com um amigo. Estava andando no carro desse amigo e na época era usuário de entorpecentes. Por volta das 07:00 iriam embora, mas seu amigo lhe chamou para comprar "maconha". Ele parou o carro perto do ponto de venda de drogas. Nesse momento chegou um guarda civil e os traficantes saíram correndo. Assim, acabou sendo abordado por estes guardas civis. Não soube indicar-lhes quem seriam os rapazes que correram dali, então acabou sendo acusado do tráfico, após a localização das drogas, nas imediações. Tinha somente quinze reais consigo quando foi abordado.

Não foram ouvidas outras testemunhas em Juízo, posto que não localizadas e as partes desistiram de suas oitivas.

Deste modo, verifica-se que os indícios de autoria presentes na fase inquisitiva, e que permitiram o recebimento da denúncia, não foram corroborados em Juízo. Portanto, de rigor, a absolvição, ante a dúvida imposta.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO THIERRI FERREIRA DE SALES, qualificado nos autos, da acusação de infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de setembro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA